

사탐 정치와법 · 해설편

사탐 · 정치와법 · SKY 멘토 × AI(anthropic) 협업 출제 · v-auto

정답 및 해설

문항	1	2	3	4	5
정답	②	⑤	②	①	③

[1 번] 정답 ②

- ▶ **정답근거:** A 는 자유권, B 는 사회권이다. ㄱ 신체·양심의 자유는 자유권(A)에 속한다. ㄴ 근로의 권리, 교육을 받을 권리는 사회권(B)의 대표 예이다.
- ▶ **오답분석:** ㄴ 자유권이 사회권보다 역사적으로 먼저 등장했으므로 틀림. ㄷ 사회권도 헌법 제 37 조 제 2 항에 의해 제한될 수 있으므로 틀림.
- ▶ **연관개념:** 자유권(18~19 세기)→사회권(20 세기 바이마르 헌법) 발전 순서를 기억할 것.
- ▶ **메타인지:** 권리의 '성격(소극/적극)'과 '역사적 등장 시기'를 혼동하지 않았는지 점검하자.

[2 번] 정답 ⑤

- ▶ **정답근거:** (가)는 법률안 거부권을 행사하는 대통령, (나)는 탄핵을 소추(의결)하는 국회, (다)는 위헌법률심판을 하는 헌법재판소. ⑤ 헌법재판소는 권한쟁의심판을 관장한다.
- ▶ **오답분석:** ① 국정감사권은 국회(나)의 권한. ② 정당해산심판은 헌법재판소(다). ③ 헌재소장은 국회 동의를 얻어 임명. ④ 탄핵 최종 심판은 헌법재판소(다)가 한다.

▶ **연관개념:** 탄핵은 '소추(국회)+심판(헌재)'의 이원 구조임을 명확히 정리.

▶ **메타인지:** 각 기관 권한을 단서로 역추적하는 순서를 놓치지 않았는지 확인.

[3 번] 정답 ②

▶ **정답근거:** 만 13 세 미성년자가 책임능력이 없다고 인정되면, 감독의무자인 부모(병·정)가 배상책임을 질 수 있다(감독자 책임).

▶ **오답분석:** ① 만 13 세는 미성년자. ③ 불법행위는 고의뿐 아니라 과실로도 성립. ④ 인과관계는 원칙적으로 피해자(을)가 증명. ⑤ 감독의무를 다했음을 증명하면 면책될 수 있다.

▶ **연관개념:** 불법행위 4 요건(고의·과실, 위법성, 손해, 인과관계)과 책임무능력자·감독자 책임.

▶ **메타인지:** '책임능력 유무'가 감독자 책임 판단의 핵심 전제임을 인식했는지 점검.

[4 번] 정답 ①

▶ **정답근거:** ㉠은 기소(공소제기), ㉡은 선고이다. 검사는 기소 단계에서 공소 제기 여부를 결정한다.

▶ **오답분석:** ② 진술거부권은 수사 단계부터 보장. ③ 형사보상은 무죄판결을 받은 '피고인'이 청구(검사가 아님). ④ 무죄추정은 수사·재판 전 과정에 적용. ⑤ 변호인 조력권은 체포·구속 등 수사 단계부터 보장된다.

▶ **연관개념:** 형사절차 각 단계별 인권보장 장치(진술거부권, 변호인 조력권, 무죄추정).

▶ **메타인지:** 권리가 '언제부터' 발생하는지 시점 판단에서 실수하지 않았는지 확인.

[5 번] 정답 ③

▶ **정답근거:** ㄱ 이동 금지는 거주·이전의 자유 등 자유권 제한. ㄴ '덜 침해적 수단'은 침해의 최소성, '공익 대비 과도한 사익 제한'은 법익의 균형성 위반 지적. ㄷ 헌법 제 37 조 제 2 항에 따라 본질적 내용 침해 금지는 옳다.

▶ **오답분석:** ㄷ 목적의 정당성만으로 합헌이 되지 않으며, 과잉금지원칙의 네 요건을 모두 충족해야 한다.

▶ **연관개념:** 과잉금지원칙 4 요건(목적의 정당성, 수단의 적합성, 침해의 최소성, 법익의 균형성).

▶ **메타인지:** 결정 요지 문구를 과잉금지 4 요건에 정확히 매핑했는지, 부분 충족을 전체 합헌으로 오판하지 않았는지 점검.

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 공동 출제 · 2026-07-05

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.